

1. Khái niệm quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật:

- Là **quy tắc xử sự chung**
- Có **tính bắt buộc chung**
- Do **Nhà nước** đặt ra hoặc thừa nhận
- Nhằm **điều chỉnh các quan hệ xã hội**

2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật

Là quy tắc xử	Là quy tắc xử sự chung	Là quy tắc xử sự có tính bắt buộc	Do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận	Là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội	Ranh giới phân biệt giữa hành vi hợp pháp và bất hợp pháp	Có tính hệ thống và thang bậc pháp lý
						

3. Cấu trúc của quy phạm pháp luật



4. Phân loại QPPL

Căn cứ vào phạm trù, nội dung và hình thức

Quy phạm nội dung: xác định quyền và nghĩa vụ

Quy phạm thủ tục: cách thức thực hiện quyền và nghĩa vụ

Căn cứ vào vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội

Quy phạm điều chỉnh

Quy phạm bảo vệ

Quy phạm chuyên môn

1. Khái niệm quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là:

- Quan hệ giữa **người với người**
- Do một **quy phạm pháp luật** điều chỉnh
- Biểu hiện thành **quyền và nghĩa vụ pháp lý** cụ thể của các bên
- Được **đảm bảo** bằng **cưỡng chế nhà nước**.

2. Đặc điểm quan hệ pháp luật

Là quan hệ giữa người với người

Được các QPPL điều chỉnh, quy định các bên trong quan hệ có các quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định

Quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện

Quy phạm pháp luật là cơ sở của quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật mang tính ý chí

QHPL có tính xác định, cụ thể

Quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội



Bất kỳ quan hệ pháp luật nào cũng là quan hệ xã hội

NHƯNG

Không phải mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật

Quy phạm pháp luật là cơ sở của quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật xuất hiện, thay đổi, chấm dứt trên cơ sở quy phạm pháp luật

QPPL được thực hiện thông qua các quan hệ pháp luật

Quan hệ pháp luật là phương tiện thực hiện các quy phạm pháp luật

2 bên có quan hệ mật thiếu: không có quy phạm pháp luật thì không có quan hệ pháp luật

Phân loại các quan hệ pháp luật

Căn cứ vào tiêu chí
các ngành luật

Căn cứ vào chức
năng của pháp luật

Căn cứ vào tiêu chí các ngành luật



Quan hệ pháp luật hiến
pháp



Quan hệ pháp luật
hành chính



Quan hệ pháp luật tài
chính



Quan hệ pháp luật hình
sự

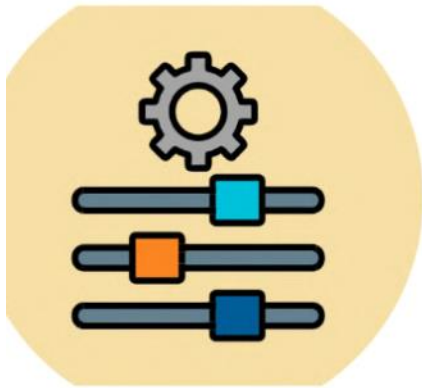


Quan hệ pháp luật dân
sự hôn nhân và gia đình



Quan hệ pháp luật đất
đai

Căn cứ vào chức năng của pháp luật



Quan hệ pháp
luật điều chỉnh



Quan hệ pháp
luật bảo vệ

3. Cấu trúc của quan hệ pháp luật



4. Chủ thể quan hệ pháp luật

- Những bên tham gia quan hệ pháp luật, có **quyền chủ thể** và **nghĩa vụ pháp lý** theo quy định pháp luật
- Là các cá nhân, các tổ chức **có năng lực chủ thể** theo quy định của pháp luật để tham gia vào quan hệ pháp luật nhất định

Năng lực chủ thể gồm 2 yếu tố

Năng lực pháp luật

Năng lực hành vi

Các loại chủ thể quan hệ pháp luật

Cá nhân

Tổ chức

Nội dung của quan hệ pháp luật

Quyền pháp lý
chủ thể

Nghĩa vụ
pháp lý

Quyền là gì?

- Là **khả năng xử sự** của các chủ thể **quan hệ PL**
- Được **QPPL quy định** và
- Được **nhà nước bảo đảm thực hiện**

Nghĩa vụ pháp lý là gì?

- Là **hành vi xử sự bắt buộc**
- Được **QPPL quy định** trước
- Mà **một bên** của QHPL đó **phải thực hiện** nhằm đáp ứng quyền của các chủ thể khác (Sự cần thiết phải xử sự)

5. Điều kiện phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

Quy phạm
pháp luật

Chủ thể có năng
lực chủ thể

Sự kiện pháp lý

Sự kiện pháp lý là gì?

- Những **hoàn cảnh, tình huống, điều kiện** của đời sống thực tế;
- Được ghi nhận trong **phần giả định** của quy phạm pháp luật;
- Gắn với **sự phát sinh thay đổi và chấm dứt** quan hệ pháp luật cụ thể khi chúng xảy ra;

01 Sự kiện pháp lý = 01 hoặc nhiều QHPL

1. Khái niệm thực hiện pháp luật

- Pháp luật phải được thực hiện trong **đời sống xã hội** (trong thực tế)
- Bản chất của thực hiện pháp luật là **sự chuyển hóa** các **yêu cầu** của pháp luật vào trong các **hành vi cụ thể** của các chủ thể

2. Các hình thức thực hiện pháp luật

Có nhiều tiêu chí để phân chia các hình thức thực hiện pháp luật

1. Phân loại căn cứ vào tiêu chí chủ thể

2. Phân loại căn cứ vào lĩnh vực hoạt động xã hội

3. Phân loại căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan nhà nước

PHÂN LOẠI Căn cứ vào tiêu chí chủ thể

Hình thức thực hiện của các cá nhân

Hình thức thực hiện của tổ chức pháp lý

Hình thức thực hiện của tổ chức xã hội

Hình thức thực hiện của tổ chức kinh tế

Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động xã hội

Hình thức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giao thông,

Thực hiện pháp luật về văn hóa,

Thực hiện pháp luật trong xây dựng, quy hoạch, hải quan, môi trường.....

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan nhà nước

Hình thức thực hiện của cơ quan hành chính

Hình thức thực hiện của cơ quan tư pháp

Hình thức thực hiện của cơ quan đại diện (?)

4 hình thức thực hiện pháp luật theo quan điểm phổ biến hiện nay

Tuân thủ pháp luật

Chấp hành pháp luật

Sử dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật

Mối liên hệ giữa QPPL, Quan hệ pháp luật và thực hiện pháp luật

